

अपील प्रकरण क्रमांक ए/855/2011, 856/11 एवं 860/11
श्री संजीव अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष राजीव ब्रिगेड छ.ग. प्रदेश कार्यालय 22
वाणिज्य भवन के सामने देवेन्द्र नगर रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, एस्कार्ट हार्ट सेंटर रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 04.08.2012

निर्णय :- मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिन्ज ने अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को सुना।

इस प्रकरण के साथ ही प्रकरण क्रमांक 859/11, 860/11 में एक ही दिवस में आवेदन तथा अपील प्रस्तुत करने एवं मूल प्रश्नांकित मुद्दा एक ही होने के कारण एक साथ विचार किया गया। मुख्य मुद्दा प्रतिअपीलार्थी संस्था के लोक प्राधिकारी होने से संबंधित है।

जनसूचना अधिकारी, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा जवाब दिनांक 30.03.2012 के माध्यम से “हार्ट कमान्ड सेंटर” जिसे आगे “सेंटर” संबोधित किया जाएगा, स्थापित करने के लिए निष्पादित प्रथम एवं द्वितीय अनुबंध की छाया प्रतियां प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि कुल रु. 11 करोड़ 21 लाख 15 हजार 257 मात्र का व्यय निर्माण एवं उपकरण में शासन द्वारा किया गया है। प्रथम अनुबंध 29 अगस्त 2002 को छ.ग. के महामहिम राज्यपाल की ओर से सचिव, छ.ग. शासन, जिसे आगे “शासन” संबोधित किया जाएगा तथा स्कार्ट हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेंटर लि. जिसे “प्रतिअपीलार्थी” संबोधित किया जाएगा, के बीच निष्पादन किया गया। इस अनुबंध को 30 अक्टूबर 2007 को नवीनीकृत किया गया, जिसकी स्वीकृति छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश क्रमांक एफ 10-193/2002/नौ/55 रायपुर दिनांक 2.4.2003 द्वारा दी गई है। इस अनुबंध के अनुसार पंडित जे.एन.एम. मेडिकल कॉलेज परिसर रायपुर के उपयुक्त क्षेत्र में सेंटर स्थापित करने के लिए शासन द्वारा क्षेत्र निर्धारित करने एवं भवन अधोसंरचना एवं उपकरण का पूर्ण व्यय वहन करने तथा प्रतिअपीलार्थी संस्था द्वारा क्षेत्र निर्धारित करने एवं भवन उपलब्ध कराने के लिए अनुबंध किया गया। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एडवाईजरी कमेटी का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने पर होने वाले व्यय का भार भी राज्य शासन द्वारा उठाये जाने का प्रावधान किया गया है। इनके अतिरिक्त सुविधाओं में सुधार एवं उन्नयन, उपकरणों के बदलने अथवा उन्नयन पर भी राज्य शासन द्वारा ही व्यय किए जाने का स्पष्ट प्रावधान रखा गया है। राज्य शासन के चिकित्सकों को प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदाय करने, राज्य शासन के शासकीय सेवकों को शासकीय दर पर उपचार कराने तथा कमजोर वर्ग के मरीजों के उपचार का भी प्रावधान अनुबंध में किया गया है। नवीनीकृत अनुबंध के अंतर्गत संचालक चिकित्सा शिक्षा को एडवाईजरी कमेटी का अध्यक्ष अभिहित किया गया है।

अनुबंध के माध्यम से शासन द्वारा हार्ट कमान्ड सेंटर की स्थापना किया गया, जिसकी भूमि, अधोसंरचना तथा उपकरण पर पूर्ण स्वामित्व राज्य शासन का है। अधोसंरचना तथा

उपकरण पर पूर्ण व्यय राज्य शासन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया है। अनुबंध के अनुसार केवल सेवा उपलब्ध कराने का अनुबंध प्रतिअपीलार्थी संस्था को दिया गया है। यद्यपि कि प्रबंधन एवं संचालन में स्वायत्तता दी गई है, परन्तु भूमि का स्वामित्व शासन का होने, भवन एवं उपकरण पर पूर्ण व्यय शासन का होने, एडवाईजरी कमेटी में मुख्यमंत्री एवं पश्चात्वर्ती कमेटी में संचालक चिकित्सा शिक्षा के होने से तथा कार्यों की समीक्षा भी किए जाने के कारण शासन का स्वामित्व एवं नियंत्रण स्वमेव प्रमाणित है।

अधिनियम की धारा 2 (एच)(डी) के अंतर्गत समुचित सरकार के द्वारा स्थापित या गठित प्राधिकारी या निकाय भी लोक प्राधिकारी की श्रेणी में शामिल है, जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण शासन का हो अथवा अधिकतम (Subsrbatially) वित्त पोषित है। इस प्रकरण में दोनों ही शर्तें पूरी होती हैं।

केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक आर.सी./यू.जी./एफ 4282830 एन/ए.डी. डॉ० रघुवीर प्रसाद माथुर वि० अपोलो डी.आर.डी.ओ. हास्पिटल, हैदराबाद में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2009, अनुसार अपोलो हास्पिटल एवं डी.आर.डी.ओ. की बीच ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के तहत स्थापित अपोलो डी.आर.डी.ओ. हास्पिटल को लोक प्राधिकारी माना गया है। इस प्रकरण में भी अचल एवं चल संपत्ति का स्वामित्व डी.आर.डी.ओ. में ही निहित होने तथा अपोलो अस्पताल का संचालन की जिम्मेदारी सर्विस कान्ट्रेक्ट के अंतर्गत दिया गया है। अतएव इस प्रकरण में भी केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय के समानान्तर स्थिति होने के कारण लागू होता है। साथ ही स्वयं प्रतिअपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है कि भवन एवं उपकरण में शासन द्वारा पूर्ण व्यय किए जाने से उक्त संबंध की जानकारी दी जा सकती है। अतएव प्रतिअपीलार्थी द्वारा दिया गया तर्क कि वित्त पोषित न होने एवं अधिसूचना जारी न होने से लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है, मान्य योग्य नहीं है।

मुख्य सूचना आयुक्त ने विवेचना के आधार पर निर्णय में कहा है कि हार्ट कमाण्ड सेंटर को अधिनियम की धारा 2(एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी मान्य किया जाता है। चूंकि सूचना प्रदाय नहीं किया गया है, अतएव वांछित सूचना पर प्रस्तुत प्रतिअपीलार्थी के तर्क को गुण दोष के आधार पर विचार की आवश्यकता नहीं है। प्रतिअपीलार्थी हार्ट कमाण्ड सेंटर को आदेशित किया जाता है कि वांछित सूचना विधि अनुसार एक माह की अवधि में अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय करें। प्रतिअपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत भी तत्काल आवश्यक एवं अपेक्षित कार्यवाही किया जाए। संचालक, चिकित्सा शिक्षा को भी निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

सही/-
(श्री सरजियस मिन्ज)
मुख्य राज्य सूचना आयुक्त